

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE CAGUAS

GASOLINAS ALEJANDRO, INC. Demandante v. VPP HOLDINGS, LLC; OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS Demandados	CIVIL NÚM. SL2026CV00140 SALA: 703 SOBRE: <i>Injunction</i> al Amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009
--	--

OPOSICIÓN A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR OGPe

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Demandante, Gasolinas Alejandro, Inc., por conducto del abogado que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. La moción de desestimación presentada por la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) parte de una premisa incorrecta y jurídicamente insostenible: que la Petición de Injunction Estatutario no expone una reclamación viable al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Sin embargo, una lectura integral de la Petición de Injunction Estatutario demuestra que la misma contiene alegaciones específicas, detalladas y jurídicamente suficientes que, de ser probadas, conllevan la concesión de los remedios solicitados. En esta etapa procesal, el Tribunal está obligado a aceptar como ciertos todos los hechos bien alegados y a interpretarlos de la manera más favorable a la parte demandante, por lo que cualquier intento de la parte co-demandada, OGPe, de impugnar el peso o la credibilidad de dichas alegaciones resulta prematuro e improcedente.

2. Contrario a lo planteado por OGPe, la Petición no es vaga ni conclusoria. Por el contrario, establece con precisión un historial permisológico que se extiende por más de dos décadas y que evidencia un patrón continuo de actuaciones administrativas defectuosas. En particular, se alega que el permiso de construcción originalmente expedido en el año 2010 caducó por disposición expresa de la reglamentación aplicable, toda vez que la obra no fue iniciada dentro del término requerido. A partir de ese momento, el proyecto quedó desprovisto de autorización válida en derecho. La propia normativa vigente

establecía términos de vigencia definitivos, limitando incluso las prórrogas a un máximo de dos extensiones de un año, lo que implica que, en el mejor de los casos, cualquier autorización habría expirado no más tarde del año 2015.

3. La Petición de Injunction Estatutario además alega que, a pesar de dicha caducidad, OGPe intentó continuar el trámite administrativo y revivir un proyecto jurídicamente inexistente, mediante actuaciones realizadas fuera de término y sin jurisdicción. Este señalamiento no es menor. Constituye una alegación directa de actuación *ultra vires*, es decir, de actos realizados por la agencia más allá de los límites de su autoridad legal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido clara en que la deferencia a las agencias administrativas no es absoluta, particularmente cuando sus determinaciones contravienen el ordenamiento jurídico o se apartan del marco normativo aplicable. Véase Rolando Vázquez et al v. Consejo de Titulares y Junta de Directores del Condominio Los Corales et al, 2025 T.S.P.R. 56. En ese contexto, resulta improcedente que OGPe pretenda escudarse en una presunción de corrección para evitar el escrutinio judicial cuando lo que se cuestiona es, precisamente, la legalidad de su actuación.

4. Asimismo, la Petición de Injunction Estatutario contiene alegaciones específicas sobre el uso de información incorrecta, inconsistente o falsa dentro del proceso permisológico. Entre ellas, se destacan contradicciones en las fechas de inicio de obra, así como la utilización de información que no guarda correspondencia con el expediente administrativo. Estas alegaciones encajan de manera directa en uno de los supuestos expresamente contemplados en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, el cual autoriza la revocación de determinaciones finales cuando estas se han obtenido mediante información incorrecta o falsa. Pretender que tales alegaciones son insuficientes en etapa de alegaciones constituye un error de derecho, ya que no corresponde en esta fase adjudicar su veracidad, sino únicamente determinar si, de ser probadas, darían lugar a un remedio.

5. Más aún, la Petición de Injunction Estatutario va más allá al señalar defectos estructurales en el proceso administrativo que inciden directamente sobre la validez del permiso. Entre estos, se alega la ausencia total de un estudio de viabilidad en el expediente

administrativo, la utilización de evaluaciones ambientales obsoletas que datan de más de una década, y la omisión de procesos esenciales de participación ciudadana. Estos señalamientos no son meras irregularidades técnicas; constituyen vicios sustantivos que afectan la racionalidad y legalidad de la determinación administrativa, privándola de legitimidad. En ese sentido, la Petición de Injunction Estatutario plantea una teoría coherente de nulidad que, de ser probada, justificaría plenamente la intervención del Tribunal.

6. La posición de OGPe también ignora la naturaleza particular del injunction estatutario. Tal como reconoce la propia jurisprudencia citada por la propia OGPe, este remedio es distinto al injunction tradicional y responde a un mandato legislativo específico. No se trata de un remedio extraordinario sujeto a los criterios clásicos de equidad, sino de un mecanismo diseñado precisamente para permitir la intervención judicial cuando se alegan violaciones a la Ley 161-2009 o a sus reglamentos. Por ello, el análisis en esta etapa no puede ser restrictivo ni técnico, sino dirigido a determinar si existe una alegación plausible de violación legal, lo cual claramente se cumple en el presente caso.

7. La jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones refuerza esta conclusión. En el caso de VP Petroleum LLC et al v. J&Z Genesis et al, KLAN202500430 (T.A., 13 de junio de 2025), dicho foro confirmó la revocación de un permiso de construcción y la paralización de una obra bajo circunstancias análogas, donde se alegaba la utilización de información incorrecta y la invalidez del trámite permisológico. Ese caso demuestra que el injunction estatutario es un mecanismo viable y adecuado para atender controversias como la presente, y que los tribunales están facultados para intervenir cuando se cuestiona la legalidad de un permiso, aun cuando este haya sido expedido por OGPe.

8. Finalmente, el argumento de OGPe en cuanto a que la Petición de Injunction no identifica un permiso específico carece de mérito. La Petición de epígrafe no impugna un permiso aislado ni una determinación administrativa individual desconectada, sino un proyecto específico —la construcción de una estación de gasolina en la PR-183, Km. 11.1— cuyo trámite permisológico se extiende por más de dos décadas y comprende múltiples actuaciones administrativas interdependientes. En ese contexto, la identificación del

proyecto, su localización y el tracto permisológico completo satisface sobradamente los requisitos de notificación de alegaciones bajo las Reglas de Procedimiento Civil, pues permite a las partes conocer con claridad el objeto de la controversia y preparar su defensa. Más aún, el argumento de OGPe revela una fragmentación artificial del expediente administrativo. Pretende tratar como actos independientes lo que en realidad constituye un solo proceso continuo: el permiso original del 2010, las prórrogas concedidas entre 2012 y 2014, y las actuaciones posteriores en 2016, 2018, 2023 y 2024. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, todos esos actos están encadenados y dependen de la validez del permiso original. La Petición precisamente plantea que ese permiso perdió vigencia por disposición reglamentaria, lo que implica que todo acto posterior que pretende sostenerse sobre esa base carece de fundamento legal. En otras palabras, la nulidad no es fragmentaria sino estructural: si el permiso base caducó, no existe andamiaje jurídico sobre el cual puedan descansar las determinaciones subsiguientes. Por ello, no es necesario impugnar aisladamente cada número de caso o cada documento administrativo, pues todos derivan de un mismo defecto originario.

9. La propia Moción de Desestimación confirma esta realidad al incurrir en inconsistencias internas al referirse indistintamente a un permiso alegadamente expedido el 7 de febrero de 2023 y luego a otro identificado como 2023-472416-PCOC-309290, expedido el 23 de diciembre de 2024. Lejos de evidenciar una deficiencia en la Petición, esa multiplicidad de referencias demuestra precisamente lo que el Demandante ha alegado: la existencia de un expediente permisológico fragmentado en múltiples actuaciones que pretenden revivir o sostener un proyecto que ya había perdido su validez jurídica desde años antes. No puede exigirse al Demandante que trate como independientes actos que, en derecho, son inseparables.

10. En cuanto al señalamiento de OGPe de que no se ha alegado información falsa o fraudulenta, dicho argumento también es incorrecto. La Petición de Injunction incluye alegaciones específicas sobre inconsistencias materiales en el expediente administrativo, particularmente en cuanto a la “fecha de comienzo de la obra”. Según se alega, el ingeniero del proyecto certifica una fecha de inicio que se contradice con otras

fechas consignadas en el propio expediente. Esta inconsistencia no es un detalle menor; por el contrario, se trata de un elemento crítico dentro del esquema reglamentario, ya que la determinación de cuándo comenzó la obra incide directamente sobre la vigencia del permiso y la posible caducidad del mismo. Una certificación contradictoria o incorrecta sobre ese extremo constituye, como mínimo, la utilización de información materialmente errónea para sostener la validez de actuaciones administrativas posteriores. A ello se suma el hecho de que, aun aceptando *arguendo* la versión de que la obra “comenzó” en noviembre de 2023, la propia Petición establece que lo único realizado en ese momento fue la instalación de la zapata de una columna. Ese hecho, por sí solo, no puede considerarse como un inicio real y efectivo de obra conforme a los parámetros del derecho de permisos en Puerto Rico.

11. El concepto de “comienzo de obra” no puede reducirse a actos simbólicos o mínimos, sino que requiere una actividad sustancial dirigida a la ejecución del proyecto autorizado. Permitir que la colocación de un elemento aislado constituya el inicio de construcción equivaldría a vaciar de contenido las disposiciones reglamentarias sobre caducidad, abriendo la puerta a que permisos expirados se mantengan indefinidamente vigentes mediante actuaciones meramente aparentes. La reglamentación no protege gestos simbólicos, sino el desarrollo real y continuo del proyecto.

12. Más importante aún, para la fecha en que alegadamente ocurrió ese evento en noviembre de 2023, el permiso ya había caducado hacía años. La Petición detalla que el permiso original del 2010 no fue ejecutado dentro del término reglamentario, que solo podían concederse dos prórrogas de un año cada una, y que, en el mejor de los casos, la vigencia del mismo expiró para el año 2015. A partir de ese momento, el proyecto quedó desprovisto de autorización válida en derecho. Por consiguiente, cualquier acto realizado en 2023 no solo es insuficiente para constituir un inicio efectivo de obra, sino que, además, ocurre en ausencia total de permiso vigente, lo cual lo convierte en un acto ilegal incapaz de producir efectos jurídicos.

13. Finalmente, si no existía un permiso vigente, la OGPe carecía de facultad para emitir determinaciones posteriores, conceder prórrogas adicionales o autorizar enmiendas al proyecto sin una reapertura formal ante la Junta Adjudicativa, conforme exige el propio marco reglamentario. La Demanda precisamente alega que la agencia actuó fuera de los límites de su autoridad, es decir, ultra vires, al intentar continuar un trámite que ya había caducado. En ese contexto, la presunción de corrección invocada por la OGPe no aplica, pues dicha presunción no cubre actuaciones realizadas sin jurisdicción o en contravención directa de la reglamentación aplicable..

14. En vista de lo anterior, resulta evidente que la Petición de Injunction Estatutario expone múltiples fundamentos independientes que sostienen una causa de acción válida en derecho. La moción de desestimación presentada por OGPe no hace otra cosa que adelantar argumentos de fondo que deben ser dilucidados mediante la presentación de prueba, no en esta etapa preliminar. Desestimar la Petición en estas circunstancias equivaldría a privar a la parte demandante de su derecho a probar sus alegaciones y a vaciar de contenido el remedio expresamente provisto por el legislador.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal declare No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la Oficina de Gerencia de Permisos y permita la continuación de los procedimientos conforme a derecho.

CERTIFICO que en esta misma fecha presenté esta moción por el sistema SUMAC el cual enviará automáticamente a todos los abogados de récord una copia fiel y exacta de esta moción.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Caguas, Puerto Rico, hoy 4 de mayo de 2026.

f/ Andrés C. Gorbea Del Valle
 Lcdo. Andrés C. Gorbea Del Valle
 RUA 16690
 PO Box 195191
 San Juan, P.R. 00919
 Tel. (787) 217-2234
 Email: andres_gorbea@yahoo.com